

0008907-28.2006.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

INACIO ALVES DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Fls.1360: No que atine à prescrição da pretensão executória, procede a informação constante na "ficha do réu", às fls.1358/9, uma vez que a reprimenda definitivamente estabelecida para o delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí

CEP: 18278-440 - Tatuí - SP

Telefone: (15) 2102-5531 - E-mail: tatui2cr@tjsp.jus.br

0008907-28.2006.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0008907-28.2006.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

INACIO ALVES DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Fls.1360: No que atine à prescrição da pretensão executória, procede a informação constante na "ficha do réu", às fls.1358/9, uma vez que a reprimenda definitivamente estabelecida para o delito de receptação foi a de 1 ano de reclusão, afora a pena pecuniária, de 10 dias-multa, ocorrendo, portanto, a prescrição no prazo de 4 anos, com a nota, entretanto, que a contagem deve se iniciar do trânsito em julgado para a Acusação (art.112, I, do CP), o que aqui se deu em 3 de dezembro de 2016 (fls.1235), à míngua de outras causas obstativas ou suspensivas supervenientes (fls.1361/3).
Desse modo, especificamente para o delito de receptação, reconheço a prescrição da

pretensão executória e JULGO EXTINTA AS PENAS APLICADAS (privativa de liberdade e de multa), nos termos do art.107, IV, c/c art.109, V, bem como art.110 e 114, II, todos do CP.

Consigne-se que a prescrição da pretensão executória em nada reverbera quanto aos demais efeitos da condenação definitivamente havida, impedindo, tão somente, o cumprimento das penas, devendo a serventia providenciar as comunicações e anotações pertinentes.

Transitada em julgado, expeça-se novo mandado de prisão com as penas remanescentes, objetivando o sentenciado INÁCIO ALVES DOS SANTOS.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado e ofício.

P.I.

Fabício Orfeo Araujo

Juiz de Direito

Tatui, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA